

Geboorteverlof

Kennisbank arbeidsrecht | Verlof

Versie	Datum	Wijziging	Door
1.0	2024-01-08	Eerste versie, samengevoegd uit twee oudere notities	Sanne de Vries
1.1	2025-02-03	Aanvraagproces UWV bijgewerkt	Sanne de Vries
1.2	2026-05-20	Jaarlijkse controle, verwijzingen naar UWV nagelopen	Sanne de Vries

Eigenaar: Sanne de Vries, Legal kenniscentrum. Vragen via het kanaal Legal NL / Vragen.

Samenvatting

De partner van de moeder heeft na de geboorte recht op:

1. **Geboorteverlof:** één keer het aantal werkuren per week. De werkgever betaalt 100% van het loon door.
2. **Aanvullend geboorteverlof:** maximaal vijf keer het aantal werkuren per week. De werknemer krijgt een uitkering van UWV van 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

Beide regelingen staan in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en zijn sinds de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) volledig van kracht.

Wie heeft recht

- De echtgenoot, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonende partner van de moeder.
- De persoon die het kind erkent.

Er is geen minimale duur van het dienstverband. Ook oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract hebben recht, zolang het dienstverband loopt.

Geboorteverlof (eerste week)

Onderwerp	Regel
Duur	Eén keer het aantal werkuren per week (bij 36 uur: 36 uur verlof)
Wanneer	Binnen vier weken na de geboorte, ook in delen
Betaling	Werkgever betaalt 100% loon door
Melden	Werknemer meldt het verlof vooraf bij de werkgever
Weigeren	Niet mogelijk

De werknemer mag het geboorteverlof ook al opnemen vanaf de dag na de geboorte. Is de moeder of het kind in het ziekenhuis opgenomen, dan loopt de termijn van vier weken gewoon door.

Aanvullend geboorteverlof

Onderwerp	Regel
Duur	Maximaal vijf keer het aantal werkuren per week
Voorwaarde	De eerste week geboorteverlof is volledig opgenomen
Wanneer	Binnen zes maanden na de geboorte
Betaling	Uitkering UWV, 70% van het dagloon (gemaximeerd op 70% van het maximumdagloon)
Aanvragen	Werknemer vraagt het verlof minstens vier weken vooraf schriftelijk aan
Weigeren	Niet mogelijk

De werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV via het werkgeversportaal. UWV betaalt de uitkering aan de werkgever, die het doorbetaalt via de salarisadministratie. Als de werkgever dat niet wil, kan UWV rechtstreeks aan de werknemer betalen.

Een aanvulling tot 100% is niet verplicht. Sommige cao's regelen dat wel. Controleer dus altijd de cao van de klant.

Verwerking in de salarisadministratie

1. Geboorteverlof: verwerken als doorbetaald verlof, geen aparte looncomponent nodig.
2. Aanvullend geboorteverlof: uren registreren als onbetaald verlof en de UWV-uitkering als aparte component opnemen, zodat de loonheffing juist wordt berekend.
3. Pensioenopbouw tijdens aanvullend verlof: volgens het pensioenreglement. Veel regelingen laten de opbouw doorlopen.

Niet verwarren met

- **Zwangerschaps- en bevallingsverlof** voor de moeder (minimaal 16 weken, uitkering UWV).
- **Betaald ouderschapsverlof**: sinds 2 augustus 2022 worden 9 van de 26 weken ouderschapsverlof door UWV betaald (70% van het dagloon), op te nemen in het eerste levensjaar van het kind.
- **Adoptie- en pleegzorgverlof**: zes weken, eigen regels.

Veelgestelde vragen

Mag de werknemer het aanvullend verlof in delen opnemen?

Ja, als de werkgever akkoord gaat. Zonder akkoord neemt de werknemer het in aaneengesloten weken op.

Wat als het kind overlijdt?

Neem contact op met het kenniscentrum. Het recht op geboorteverlof blijft bestaan, voor aanvullend verlof gelden bijzondere regels.